



MUKHLIS PRIBADI, SH, M.Kn
NOTARIS

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-442.AH.02.01. TAHUN 2011. TANGGAL 14 JUNI 2011

Kantor : Jl. Sudirman No. 20, Tapaktuan-Aceh Selatan

HP. 0853 5990 0582

Email : mukhlis.pribadi@gmail.com

AKTA

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
DAYAH HIDAYATUL ANAM

TANGGAL : 14 Agustus 2020

NOMOR : 20.-

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

DAYAH HIDAYATUL ANAM

Nomor: 20.-

--- Pada hari ini, hari Jum'at tanggal empat belas ---
Agustus dua ribu dua puluh (14-08-2020), pukul 11.00--
WIB (sebelas Waktu Indonesia Bahagian Barat).-----
---Berhadapan dengan Saya, **MUKHLIS PRIBADI**, Sarjana----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Aceh
Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,--
Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir---
akta ini.-----

--- Nyonya **DRA RAHIMAH**, di tulis juga **Doktoranda RAHIMAH**
lahir di Bakongan, tanggal 16 (enam belas) Agustus-
1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan),---
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,-----
beralamat di Dusun Skep, Gampong Keude Bakongan,---
Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 1101015608680001.-----

a. Untuk diri sendiri.-----
b. Berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan -----
tertanggal 13 (tiga belas) Agustus 2020 (dua ---
ribu dua puluh), dengan demikian bertindak -----
selaku kuasa dari :-----

--- Tuan **TGK H KHAIRUDDIN IB**, di tulis juga **TEUNGKU**
HAJI KHAIRUDDIN IB lahir di Bakongan, tanggal --
25 (dua puluh lima) Nopember 1962 (seribu -----
sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara ---
Indonesia, Ustadz/Mubaligh, beralamat di Dusun -
Tunas Baru, Gampong Ujung Tanoh, Kecamatan Kota
Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan, Pemegang Kartu



Tanda Penduduk Nomor 1101012511620001. -----

--Penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan----

identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.--

--Penghadap dengan ini menerangkan, telah mengumpulkan

uang yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi untuk-

dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu Yayasan yang-

dengan ini menyatakan mendirikan Yayasan, dengan ----

Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.** -----

----- Pasal 1.-----

-- Yayasan ini bernama: "**YAYASAN DAYAH HIDAYATUL ANAM**"

atau dalam akta ini cukup disingkat dengan "Yayasan",-

berkedudukan dan berkantor pusat di Gampong Ujong Tanoh,

Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan,-----

Provinsi Aceh.-----

-- Yayasan dapat membuka kantor cabang di tempat lain,-

yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan-----

Pembina.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN.** -----

----- Pasal 2.-----

--Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang:-----

a. Sosial;-----

b. Kemanusiaan;-----

c. Keagamaan;-----

----- **K E G I A T A N.** -----

----- Pasal 3.-----

--Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,---

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:-----

1. Bidang Sosial :-----

a. Menyelenggarakan Pendidikan Formal dan Non Formal

mulai dari Play Group, Sekolah Taman Kanak -kanak

sampai dengan Perguruan Tinggi;-----

b. Mendirikan rumah Yatim Piatu, fakir miskin, anak-

terlantar, orang-orang jompo, Panti Asuhan dan--

Panti Sosial, memberikan santunan dan beasiswa;-

c. Mendirikan rumah sakit, Klinik dan rumah-----

bersalin;-----

d. Membantu dan membina anak yatim piatu, fakir----

miskin dan kaum Dhuafa;-----

e. Mengadakan penelitian ilmiah, pelatihan,-----

penyuluhan dan menyelenggarakan seminar,-----

simposium dan diskusi;-----

f. Melaksanakan pembinaan dalam upaya mengembangkan

dan meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang

pelatihan-pelatihan perkebunan, pertanian,-----

kehutanan, perikanan, peternakan, perekonomian--

dan perindustrian;-----

g. Pembinaan Olah Raga;-----

h. Studi Banding.-----

2. Bidang Kemanusiaan :-----

a. Memberi Bantuan kepada korban bencana Alam;-----

b. Memberikan bantuan kepada Pengungsi akibat-----

perang;-----

c. Memberikan bantuan kepada Tunawisma, fakir miskin

dan gelandangan;-----

d. Mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Singgah dan

Rumah Duka;-----

e. Memberikan perlindungan konsumen;-----

f. Melestarikan lingkungan hidup;-----

3. Bidang Keagamaan :-----

- a. Mendirikan Sarana Ibadah;-----
- b. Menyelenggarakan Pendidikan Agama, Balai-----
Pengajian, Dayah-dayah, Pondok Pesantren;-----
- c. Mengadakan penelitian, studi banding, seminar,--
ceramah-ceramah, Majelis Taqlim, Manasik Haji dan
Karya-karya Keagamaan lainnya;-----
- d. Menerima dan Menyalurkan amal Zakat, Infaq, dan
Sedekah;-----
- e. Meningkatkan pemahaman keagamaan;-----

W A K T U. -----

Pasal 4.-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya.-----

KEKAYAAN. -----

Pasal 5.-----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari--
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang---
sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).**----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat----
(1), kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:-----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
 - b. wakaf.-----
 - c. hibah.-----
 - d. hibah wasiat; dan-----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan-----
anggaran dasar Yayasan dan atau peraturan perundang--
undangan yang berlaku.-----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

ORGAN YAYASAN. -----

Pasal 6.

Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari:

a. Pembina;

b. Pengurus;

c. Pengawas;

P E M B I N A.

Pasal 7.

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat

gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus, Maka Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait atas

pengangkatan Pembina tersebut.

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8.

1. Masa jabatan Pembina ditentukan lamanya 5 (lima) tahun.

2. Keanggotaan Pembina berakhir karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri

sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (7);

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina

yang diambil berdasarkan suara setuju paling

sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh

anggota Pembina;

e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah

pengampunan (curatele) berdasarkan suatu

penetapan pengadilan;

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai

anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA.

Pasal 9.

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama

Pembina. Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang,

maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama-----

Pembina ditentukan oleh Rapat Pembina.-----

2. Kewenangan Pembina meliputi:-----

a. mengubah perubahan Anggaran Dasar Yayasan;-----

b. mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus-----

dan anggota Pengawas;-----

c. menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan-----

Anggaran Dasar Yayasan;-----

d. mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran-----

tahunan Yayasan yang disiapkan oleh Pengurus;---

e. mengesahkan laporan tahunan Yayasan;-----

f. menyetujui penggabungan atau pembubaran Yayasan;--

g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan-----

dibubarkan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka--

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua--

Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.----

RAPAT PEMBINA.

Pasal 10.-----

1. Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali

paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir

tahun buku, selanjutnya rapat tersebut sebagai Rapat--

Tahunan.-----

Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu jika

dianggap perlu oleh seorang anggota Pembina atau atas-

permintaan dua orang anggota Pengurus atau anggota---

Pengawas.-----

Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan---

atau di tempat kegiatan Yayasan atau ditempat lain----

dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----

2. -Dalam Rapat Tahunan, Pembina mengesahkan Laporan Tahunan sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

3. -Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.

4. -Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, jikalau Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pembina yang hadir.

5. -Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, Rapat Pembina adalah sah, jikalau lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Pembina hadir atau diwakili dalam rapat.

6. -Anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Pembina lainnya dengan surat kuasa.

7. -Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Pembina, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

8. -Setiap anggota Pembina dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah satu suara untuk setiap anggota Pembina yang diwakilinya dalam rapat.

7. -Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan----

dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib--

ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang-----

anggota Pembina yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud-

itu.-----

-Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila---

risalah rapat dibuat oleh Notaris.-----

----- Pasal 11.-----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil-----

keputusan yang mengikat apabila:-----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari -

jumlah anggota Pembina;-----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam-----

ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat-----

diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;-----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam-----

ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat-

7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,---

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan--

dan tanggal rapat;-----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat

10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh

satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;

e. Rapat Pembina kedua sah dan berhak mengambil----

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih-

dari $\frac{2}{3}$ (satu per tiga) jumlah anggota Pembina.

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan-----

musyawarah untuk mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk---

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----

2.-Dalam Rapat Tahunan, Pembina mengesahkan Laporan--

Tahunan, sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan----

mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan---

datang.-----

3.-Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan-----

dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari----

sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari,-----

tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan-----

singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.-----

4.-Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, jikalau

Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun

yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka-

rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari

antara anggota Pembina yang hadir.-----

5.-Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar,-----

Rapat Pembina adalah sah, jikalau lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua -

pertiga) jumlah anggota Pembina hadir atau diwakili---

dalam rapat.-----

-Anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh

anggota Pembina lainnya dengan surat kuasa.-----

-Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan----

musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara--

musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan-----

diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara-----

setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota ----

Pembina, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran

Dasar.-----

6.-Setiap anggota Pembina dalam rapat berhak-----

mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah satu suara untuk-

setiap anggota Pembina yang diwakilinya dalam rapat.--

7. -Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan---
dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib---
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang---
anggota Pembina yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud---
itu.-----

-Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila---
risalah rapat dibuat oleh Notaris.-----

Pasal 11.-----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil---
keputusan yang mengikat apabila:-----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari -
jumlah anggota Pembina;-----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat-----
diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;-----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam-----
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat-----
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,---
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan---
dan tanggal rapat;-----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat-----
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh-----
satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;

e. Rapat Pembina kedua sah dan berhak mengambil---
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih-
dari $\frac{2}{3}$ (satu per tiga) jumlah anggota Pembina.

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----

berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda tangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan sekretaris rapat.

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua

anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN.

Pasal 12.

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:

- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS.

Pasal 13.

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan

kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri--
dari:-----

- a. seorang Ketua;-----
- b. seorang Sekretaris; dan-----
- c. seorang Bendahara.-----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua,
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua
Umum.-----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat--
sebagai Sekretaris Umum.-----

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat--
sebagai Bendahara Umum.-----

Pasal 14.-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan-----
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan-----
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi-----
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan-----
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung-----

sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat-----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat-----
diangkat kembali.-----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium
apabila Pengurus Yayasan:-----

- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi-----
dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan-----
- b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara-----

langsung dan penuh.

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15.

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;

4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;

5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS.

Pasal 16.

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan

Yayasan untuk kepentingan Yayasan.

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan

rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan

Pembina.

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang

segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik

dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan

diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala

kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai

berikut:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama

Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan

di Bank);

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan

penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik

didalam maupun diluar negeri;

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta

tetap;

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/

memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan

kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani

kekayaan Yayasan;-----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus-----
dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang-----
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut--
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan---
Yayasan.-----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat---
(5) huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan--
dari Pembina.-----

Pasal 17.-----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam-----
hal:-----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan-----
pihak lain;-----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus-----
dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang-----
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut-----
tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud-----
dan tujuan Yayasan.-----

Pasal 18.-----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang-----
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan-
atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan--
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua----
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau-----

apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN.

Pasal 19.

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan

pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang---
merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan
keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan--
hukum tetap.-----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus--
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu
yang ditetapkan oleh Rapat Pengurus dan dapat diangkat---
kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat-----
Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada
Pengurus.-----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah,----
atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan-
keputusan Rapat Pengurus.-----

Pasal 20.-----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila-----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus-----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang
bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas-
nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota----
Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus
serta mewakili Yayasan.-----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka
Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

RAPAT PENGURUS. -----

Pasal 21.-----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila----

dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.

5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.

6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat

diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----

c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-

huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)

hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal---

rapat.-----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling-----

cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21----

(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat-----

Pengurus pertama.-----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil---

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih-

dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23.-----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan-

musyawarah untuk mufakat.-----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk---

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----

berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)

jumlah suara yang sah.-----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----

banyaknya, maka usul ditolak.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----

dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-----

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-----

dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-----

menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang-----

hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak-----

dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----

dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara yang

ditanda tangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang

anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat

sebagai sekretaris rapat.

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak

disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan

akta notaris.

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah

tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua

anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan

semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai

usul yang diajukan secara tertulis serta menanda

tangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam

ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan

yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS.

Pasal 24.

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas

melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada

Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih

anggota Pengawas.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang

Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat

diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas

adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum

dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan-----
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi-----
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan---
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat-----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat---
diangkat kembali.-----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam-----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak---
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan-
rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam-
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak---
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru,-
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,-
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai-----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30----
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan,---
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)-
hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian----
Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan-----
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi-----
terkait.-----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,----
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

Pasal 26.

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS.

Pasal 27.

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.

3. Pengawas berwenang:

- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
- b. memeriksa dokumen;
- c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
- d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
- e. memberi peringatan kepada Pengurus.

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara

1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan

secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai
alasannya.

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada
Pembina.

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi
kesempatan membela diri.

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat
(7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara;

atau
b. memberhentikan anggota Pengurus yang
bersangkutan.

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) maka
pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang
bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara,
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus
Yayasan.

RAPAT PENGAWAS.

Pasal 28.

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih Pengawas atau Pembina.

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.

6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29.

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua.

2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh-satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30.

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang

dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani usul tersebut.

Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN.

Pasal 31.

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.---

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan-----

tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----

6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan-----

Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.-----

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan

hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak--

ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan-----

dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh

dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

Pasal 32.-----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh-----

Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat

kuasa.-----

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh-----

Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat

kuasa.-----

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara

untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang-----

diwakilinya.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----

dengan surat suara tertutup tanda tanda tangan,-----

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-----

dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-----

menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak saha dianggap---

tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

KUORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN.

Pasal 33.

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara

yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat,---

yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua---

Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota

Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.-----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam-----

ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan--

pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang

terjadi dalam Rapat.-----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat----

(4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat-----

dibuat dengan akta notaris.-----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga---

mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat---

Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua---

Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua---

Anggota dan semua Pengawas memberikan persetujuan----

mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan---

menandatangani usul tersebut.-----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana-----

dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama--

dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat--

Gabungan.-----

TAHUN BUKU.

Pasal 34.

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu)---

Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)---

Desember.-----

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan-----

ditutup.-----

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

LAPORAN TAHUNAN.

Pasal 35.

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:

- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
- b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

3. Laporan tahunan wajib ditanda tangani oleh Pengurus dan Pengawas.

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat tahunan.

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

Pasal 36.

1. Perubahan Anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37.

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan

pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas

persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN.

Pasal 38.

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan

menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan

yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang

menggabungkan diri menjadi bubar.

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:

a. Ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan

usaha tanpa dukungan yayasan lain;

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang

bergabung kegiatannya sejenis; atau

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan

kesusilaan.

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh

Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39.

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan

berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri

paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota

Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per

empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan

menggabungkan diri dan yang akan menerima

penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampirkan akta penggabungan.

PEMBUBARAN.

Pasal 40.

1. Yayasan bubar karena:
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap berdasarkan alasan:-----

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;-----

2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau-----

3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

----- Pasal 41.-----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.-----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.-----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk-----

melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau-
dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak
tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan
dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian-----
berbahasa Indonesia.-----

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling--
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal---
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil----
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat--
7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi
berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada---
Pembina.-----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan-----
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil----
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak-----
dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi---
pihak ketiga.-----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI. -----

Pasal 42.-----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada----
yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama
dengan Yayasan yang bubar.-----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud-
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain
yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang-
bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang- Undang
yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak-----
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum

lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),
kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan-----
penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan
Yayasan yang bubar.-----

PERATURAN PENUTUP.-----

Pasal 43.-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur--
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat
Pembina.-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4)---
Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran--
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina,-
Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya-----
diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas---
Yayasan dengan susunan sebagai berikut:-----

a. PEMBINA:-----

Ketua : Tuan **TGK H KHAIRUDDIN IB**, tersebut.---

Anggota : Nyonya **DRA RAHIMAH**, tersebut.-----

b. PENGURUS:-----

Ketua : Tuan **TGK. KAMARUZZAMAN**, di tulis--
juga **TEUNGKU KAMARUZZAMAN** lahir---
di Rambong, tanggal 04 (empat)----
April 1981 (seribu sembilan ratus-
delapan puluh satu), Warga Negara-
Indonesia, Ustadz/Mubaligh, -----
beralamat di Gampong Rambong,-----
Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten-
Aceh Selatan, Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor 1101010106890001.--

Sekretaris : Tuan **FAKHRUL HUSNI**, lahir di Ujong-

Tanoh, tanggal 04 (empat) April---
1992 (seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh dua), Warga Negara-
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, ----
beralamat di Dusun Tunas Baru,----
Gampong Ujung Tanoh, Kecamatan Kota
Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan,--
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
1101010404920002.-----

Bendahara: Nyonya **MAISYARAH**, lahir di Ujong--

Padang, tanggal 13 (tiga belas)---
Januari 1975 (seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh lima), Warga----
Negara Indonesia, Mengurus Rumah--
Tangga, beralamat di Dusun Tunas--
Baru, Gampong Ujung Tanoh,-----
Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten-
Aceh Selatan, Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor 1101015301750001.--

c. PENGAWAS:

Ketua: Tuan **MUZAKKI**, lahir di Bakongan,--
tanggal 17 (tujuh belas) April 1976
(seribu sembilan ratus tujuh puluh-
enam), Warga Negara Indonesia,----
Karyawan Honorer, beralamat di ---
Dusun-Kota, Gampong Darul Ikhsan, -
Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh-
Selatan, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor 1101011704760001.--

Anggota: Tuan **SAYED AHMAD TAISIR**, lahir di-

Bakongan, tanggal 02 (dua) April--
1989 (seribu sembilan ratus delapan
puluh sembilan), Warga Negara-----
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, ----
beralamat di Gampong Sawah-----
Tingkeum, Kecamatan Bakongan Timur,
Kabupaten Aceh Selatan, Pemegang--
Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
1101110204890003.-----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota-----
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut-
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina---
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini-----
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi----
yang berwenang.-----
Pengurus Yayasan dengan hak untuk memindahkan-----
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk-----
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran-
Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk----
membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk-----
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk-----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan---
serta menandatangani semua permohonan dan dokumen-----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk-----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.---

DEMIKIANLAH AKTA INI.-----

Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Aceh Selatan,---
pada hari, tanggal dan jam seperti disebutkan pada----
bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan-----
TAMRIZA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-

Gampong Kuta Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh--
Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
1101062209880002, dan Tuan **SURAZI**, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Dalam,-----
Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Pemegang---
Kartu Tanda Penduduk Nomor 1101061801920002.-----
-Keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi.-----
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda---
tanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut,-----
saksi-saksi dan saya Notaris.-----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
-Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-
-Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

Notaris, -tersebut



(MUKHLIS PRIBADI, SH, M.Kn)